

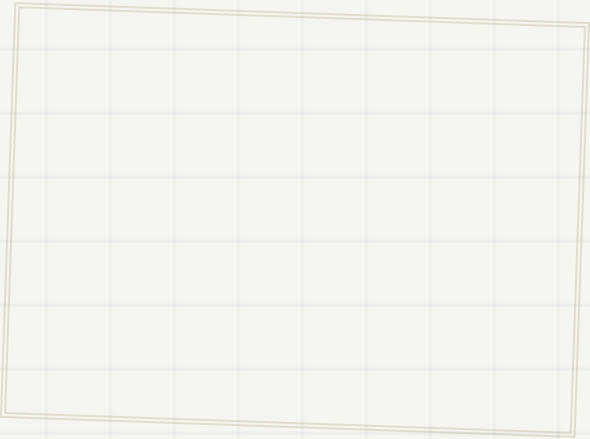
El Patrimonio Público en México



La unidad introduce «El Patrimonio Público en México».

Unidad 7

En «El Patrimonio Público en México», respecto de «Unidad 7», la regla vigente establece lo siguiente: La LGBN enumera seis categorías positivas de bienes nacionales y dispone que éstos estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica señalada por las leyes respectivas.



I. Concepto y Composición del Régimen Patrimonial del Estado



La unidad introduce «I. Concepto y Composición del Régimen Patrimonial del Estado».

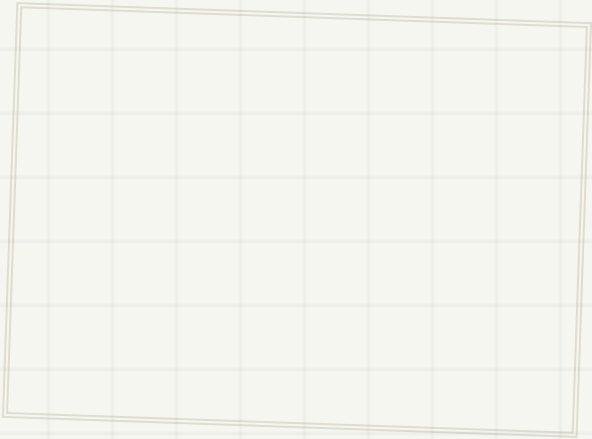
El Régimen Patrimonial del Estado se define como el conjunto de bienes que la Nación utiliza para llevar a cabo sus funciones.

Definiciones Clave:

Definición Amplia: Incluye no solo los bienes materiales (corpóreos) sino también los bienes inmateriales e incorpóreos, como el espacio aéreo y ciertos derechos. También abarca bienes que no son susceptibles de ser valorados en dinero, como los monumentos históricos o el territorio nacional.

Como reconstrucción doctrinal e histórica —no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «Según Acosta Romero: Se compone de elementos materiales, tanto del dominio público como del privado (bienes, derechos e ingresos), cuya titularidad pertenece al Estado (ya sea a través de organismos descentralizados o sociedades mexicanas) y que sirven para el cumplimiento de su actividad».

En «I. Concepto y Composición del Régimen Patrimonial del Estado», respecto de «El Régimen Patrimonial del Estado se define como el conjunto de bienes que la Nación utiliza para llevar a cabo sus funciones.», la regla vigente establece lo siguiente: La LGBN enumera seis categorías positivas de bienes nacionales y dispone que éstos estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica señalada por las leyes respectivas.



Estructura del Patrimonio Estatal



La unidad introduce «Estructura del Patrimonio Estatal».

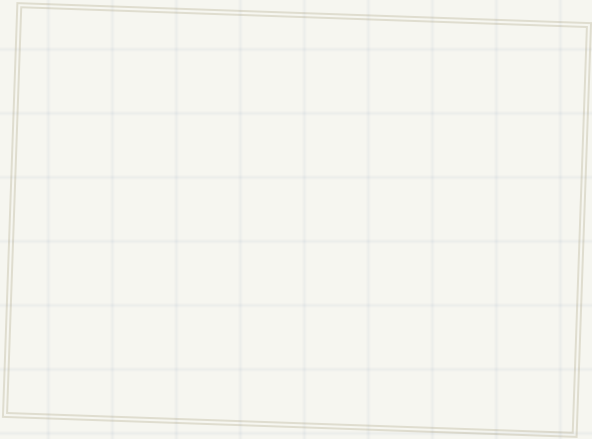
- Bienes inmuebles (bienes raíces) que son titularidad directa o indirecta de la Federación, incluyendo las partes integrantes del territorio nacional.

El patrimonio del Estado se compone de una parte activa (positiva) y una parte pasiva (negativa).

- Bienes muebles de los que el Estado es titular.

1. Parte Activa (Positiva):

- Los derechos que reportan la titularidad de los bienes antes señalados.



Estructura del Patrimonio Estatal · continuación 2



◦ Los ingresos que el Estado tiene derecho a percibir por vías de derecho público y privado.

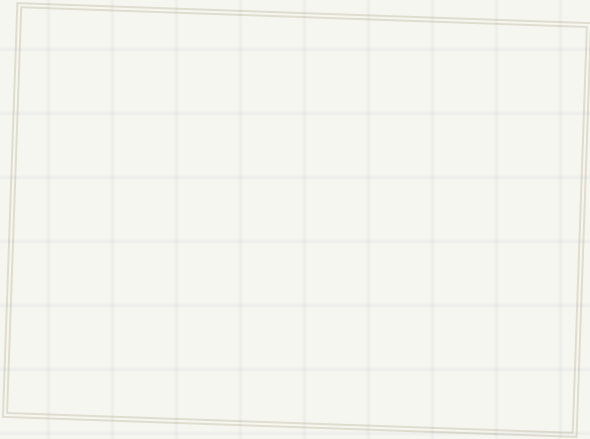
◦ Integrada por el conjunto de obligaciones de carácter presupuestario, representada por la deuda pública.

◦ El conjunto de bienes de carácter inmaterial o incorpóreo y los derechos que estos le reportan.

Como reconstrucción doctrinal e histórica —no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «El estudio de este régimen se concentra en la Propiedad Originaria, el Dominio Directo, los Bienes de Dominio Público y los Bienes de Dominio Privado de la Federación.».

2. Parte Pasiva (Negativa):

En «Estructura del Patrimonio Estatal», respecto de «El patrimonio del Estado se compone de una parte activa (positiva) y una parte pasiva (negativa).», la regla vigente establece lo siguiente: La LGBN enumera seis categorías positivas de bienes nacionales y dispone que éstos estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica señalada por las leyes respectivas.



II. Componentes Fundamentales



La unidad introduce «II. Componentes Fundamentales».

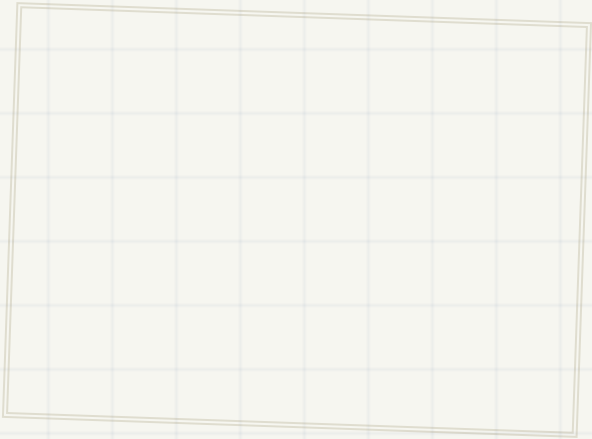
A. Propiedad Originaria de la Nación

La propiedad originaria se consagra en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

• Principio Fundamental: La propiedad de las tierras y aguas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación.

• Propiedad Privada: La Nación tiene el derecho de transmitir el dominio de estas tierras y aguas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.

• Expropiación: Las expropiaciones solo pueden realizarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.



II. Componentes Fundamentales • continuación 2



• Modalidades: La Nación puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Esto incluye regular el aprovechamiento de los elementos naturales para lograr una distribución equitativa de la riqueza, procurar su conservación, y buscar el desarrollo equilibrado del país.

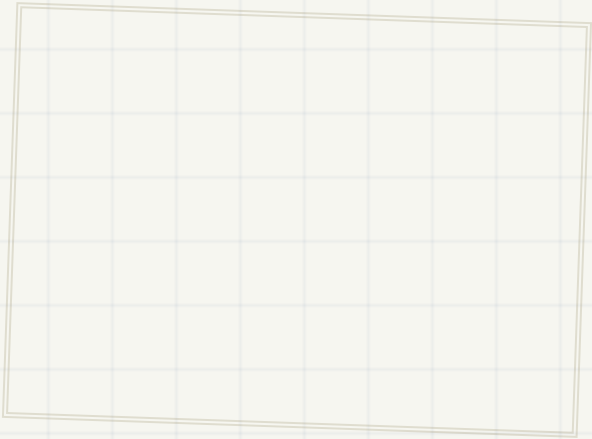
• Regulación Social: Se dictarán medidas para ordenar los asentamientos humanos, establecer usos, reservas y destinos de tierras y aguas, y regular la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades.

• Límites a la Propiedad: Quedan prohibidos los latifundios. La ley establece los límites máximos para la pequeña propiedad agrícola y ganadera.

B. Dominio Directo de la Nación

El dominio directo se establece en el párrafo cuarto del Artículo 27 de la CPEUM y recae sobre los recursos naturales.

• Recursos Inalienables e Imprescriptibles: Corresponde a la Nación el dominio directo sobre la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, todos los minerales y sustancias en yacimientos (como metales, piedras preciosas, sal de gema, combustibles minerales sólidos, petróleo y todos los carburos de hidrógeno) y el espacio situado sobre el territorio nacional.



II. Componentes Fundamentales • continuación 3



• Aguas Nacionales: También son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales, marinas interiores, lagunas, esteros, lagos interiores de formación natural ligados a corrientes constantes, y los ríos y sus afluentes.

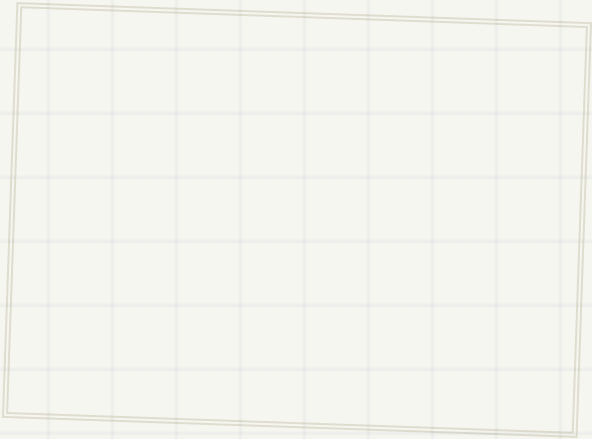
• Régimen de Explotación: El dominio de la Nación sobre estos recursos es inalienable e imprescriptible.

◦ La explotación o aprovechamiento por particulares solo puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal (o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para radiodifusión y telecomunicaciones).

◦ Excepciones Específicas: En el caso del petróleo y los hidrocarburos en el subsuelo, no se otorgarán concesiones. Las actividades de exploración y extracción se llevarán a cabo mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con particulares, asegurando siempre que los hidrocarburos son propiedad de la Nación.

C. Bienes de Dominio Público

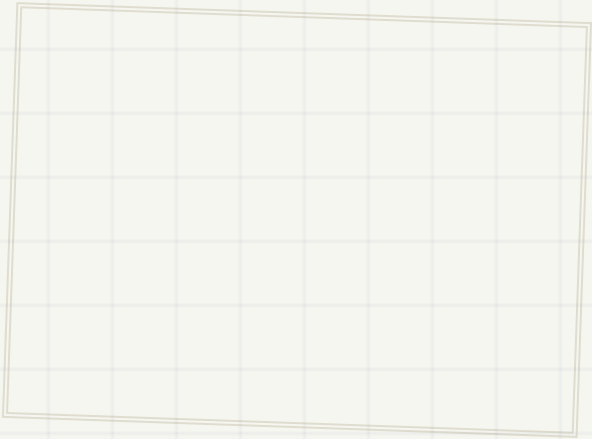
Los bienes de dominio público son aquellos que están destinados al uso común o a la prestación de un servicio público.



II. Componentes Fundamentales · continuación 4



En «II. Componentes Fundamentales», respecto de «A. Propiedad Originaria de la Nación», la regla vigente establece lo siguiente: La propiedad de tierras y aguas dentro del territorio corresponde originariamente a la Nación, que puede transmitir su dominio a particulares y conserva potestades de regulación y modalidades por interés público.





Características Jurídicas (Inalterables):

La unidad introduce «Características Jurídicas (Inalterables):».

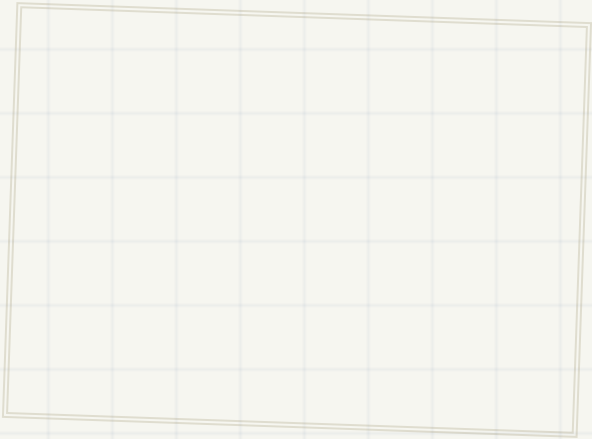
Los bienes de dominio público presentan dos caracteres esenciales y relevantes:

1. Inalienabilidad: No pueden ser objeto de enajenación (venta, hipoteca) en el comercio ordinario, ni de derechos reales privados. Esto se refuerza por la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).

2. Imprescriptibilidad: No son susceptibles de ser adquiridos mediante prescripción adquisitiva (posesión prolongada).

Elementos y Clasificación:

• Elemento Normativo: El régimen jurídico que rige el dominio público se integra por ordenamientos como el Artículo 27 Constitucional, la LGBN, la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, etc..



Características Jurídicas (Inalterables): • continuación 2

10/32



- Clasificación (LGBN): Se clasifican por su origen (naturales o artificiales) o por su composición (dominialidad marítima, terrestre, aérea).

- Ejemplos (Artículo 6 de la LGBN): Los señalados en el Art. 27 constitucional (párrafos cuarto, quinto y sexto), el subsuelo del mar territorial, los inmuebles destinados a un servicio público, los bienes baldíos, nacionales, los monumentos arqueológicos e históricos, y las riberas y zonas federales de las corrientes.

En «Características Jurídicas (Inalterables):», respecto de «Los bienes de dominio público presentan dos caracteres esenciales y relevantes:», la regla vigente establece lo siguiente: Los bienes de dominio público quedan sometidos al régimen especial de la LGBN; son inalienables, imprescriptibles e inembargables y su aprovechamiento especial requiere el título previsto por la ley.

Utilización del Dominio Público:



Agrupación editorial

Agrupación de apartados para lectura; no crea una clasificación legal adicional.

01 El Patrimonio Público en México

02 Características Jurídicas (Inalterables):

03 Utilización del Dominio Público:

04 Ley de expropiación

La unidad introduce «Utilización del Dominio Público».

La utilización puede ser de dos tipos:

1. Uso Común: Uso general, anónimo e indeterminado, que es gratuito y no requiere autorización previa, y no confiere derechos subjetivos al usuario.

2. Uso Especial: Se otorga a una persona determinada o sociedad, confiriendo un uso privado, diferenciado y exclusivo. Este uso se otorga mediante un acto administrativo especial, como la concesión o el permiso.

◦ Concesión: Es la autorización para explotar o usar un bien del dominio público. Se otorgan por un plazo de hasta cincuenta años (salvo excepciones).

◦ Permiso: Se utiliza para aprovechamientos complementarios, accesorios o transitorios, y se caracteriza por ser precario, pudiendo ser revocado por causas de interés público sin necesidad de indemnización.

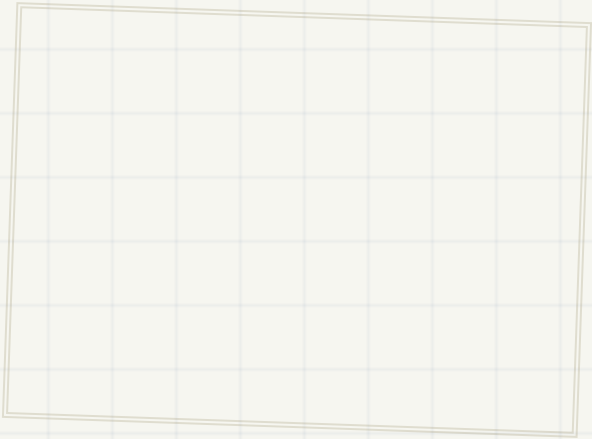
Utilización del Dominio Público: · continuación 2



Como reconstrucción doctrinal e histórica — no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «D. Bienes de Dominio Privado».

Como reconstrucción doctrinal e histórica — no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «Los bienes de dominio privado (o patrimonio privado) son aquellos que no están afectados al uso público directo o indirecto, ni a la prestación de un servicio público, ni a un propósito de interés general.».

En «Utilización del Dominio Público:», respecto de «La utilización puede ser de dos tipos:», la regla vigente establece lo siguiente: El uso común puede ejercerse conforme a las restricciones legales, mientras que el aprovechamiento especial o exclusivo requiere concesión, autorización o permiso y no crea derechos reales sobre el bien.



• **Régimen Jurídico:** Aunque son propiedad del Estado, están sometidos al mismo régimen y condiciones que los bienes que pertenecen a los particulares, aunque la ley los distingue de los bienes de dominio público.



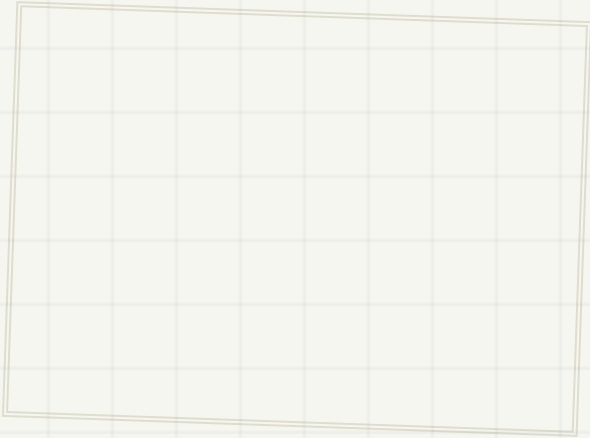
Como reconstrucción doctrinal e histórica —no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «• Régimen Jurídico: Aunque son propiedad del Estado, están sometidos al mismo régimen y condiciones que los bienes que pertenecen a los particulares, aunque la ley los distingue de los bienes de dominio público.».

Como reconstrucción doctrinal e histórica —no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «• Evolución Regulatoria: La Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) no contempla un régimen propio para los bienes de dominio privado de la Federación, aunque estos se encuentran regulados de forma transitoria.».

Como reconstrucción doctrinal e histórica —no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «• Enajenación: A diferencia de los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado sí pueden ser objeto de enajenación (venta).».

Como reconstrucción doctrinal e histórica —no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «• Desincorporación: La desincorporación del régimen de dominio público convierte a un bien en susceptible de enajenación, aunque debe hacerse bajo el procedimiento de la ley para satisfacer necesidades colectivas o servicios públicos.».

En «• Régimen Jurídico: Aunque son propiedad del Estado, están sometidos al mismo régimen y condiciones que los bienes que pertenecen a los particulares, aunque la ley los distingue de los bienes de dominio público.», respecto de «• Evolución Regulatoria: La Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) no contempla un régimen propio para los bienes de dominio privado de la Federación, aunque estos se encuentran regulados de forma transitoria.», la regla vigente establece lo siguiente: La categoría “bienes de dominio privado de la Federación” pertenece a la reconstrucción doctrinal e histórica de las leyes generales de bienes nacionales de 1942 y 1982, no a una categoría positiva del artículo 4 vigente.



Temas



La unidad introduce «Temas».

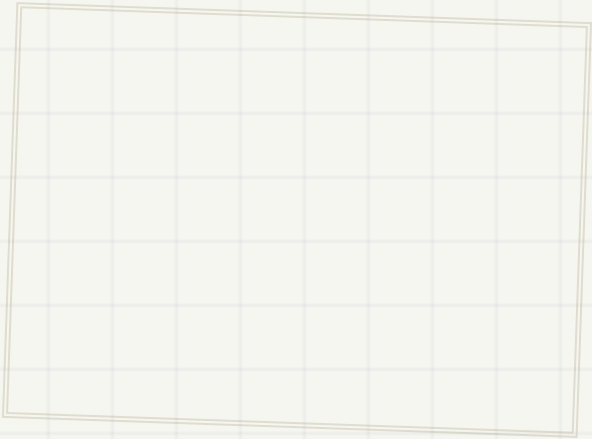
7.1.1 De la nación

7.1.2 Del Estado

7.1.3 Público

7.1.3.1 Los elementos del patrimonio público.

7.1.3.2 El régimen jurídico.



Temas · continuación 2



7.1.3.3 Las clasificaciones de los bienes públicos.

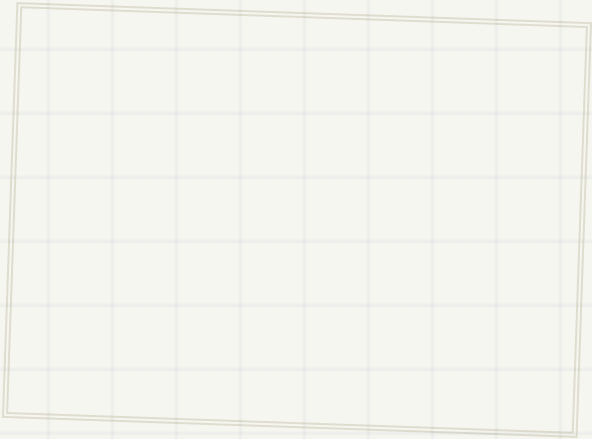
7.2.3 Los bienes de uso común.

7.2.1 El patrimonio público y sus titulares.

Como reconstrucción doctrinal e histórica — no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «7.2.4 El dominio privado».

7.2.2 Las características y clasificación del dominio público.

Como reconstrucción doctrinal e histórica — no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «7.2.5 Los bienes del dominio privado del Estado destinados a un servicio público.».



Temas · continuación 3



Como reconstrucción doctrinal e histórica — no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «7.2.6 La titularidad de los bienes de dominio privado.».

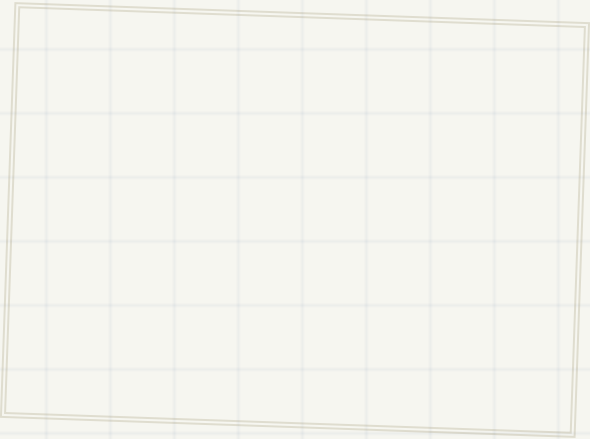
7.3.1 La expropiación

7.3.1.1 Definición.

7.3.1.2 Los sujetos que pueden solicitar y emitir la declarativa.

7.3.1.3 La utilidad pública.

7.3.1.4 El procedimiento de declaración de la causa de utilidad pública.



Temas • continuación 4



7.3.1.5 El procedimiento de declaración de expropiación.

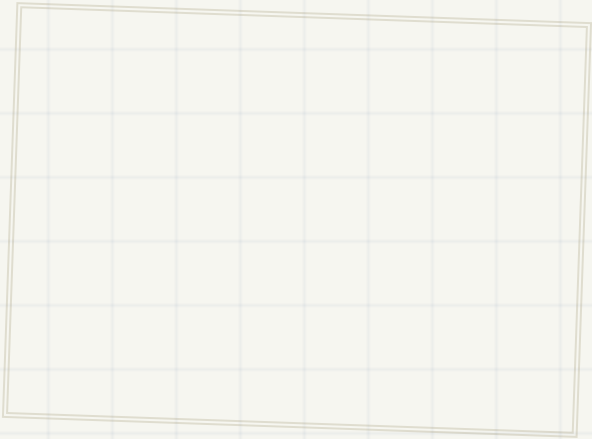
7.3.1.6 La indemnización.

7.3.1.7 El procedimiento de inconformidad.

7.3.2 La indemnización.

7.3.3 El procedimiento de inconformidad.

7.3.4 La inscripción del Derecho en el Registro Público de la Propiedad.



Temas · continuación 5



7.3.5 La confiscación.

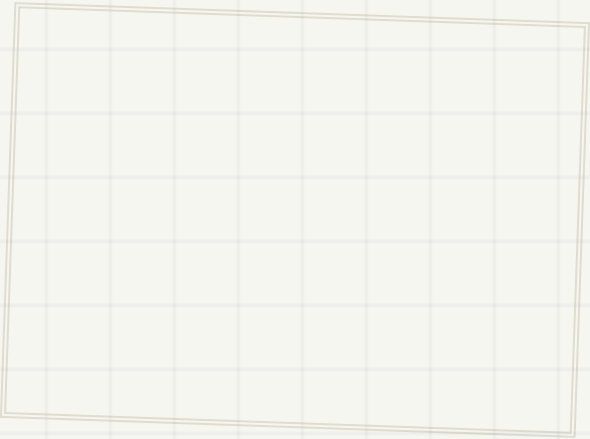
7.3.6 Las donaciones

7.3.7 La herencia y la beneficencia pública.

7.3.8 Las modalidades impuestas a la propiedad privada.

7.1 El patrimonio público en México

Como reconstrucción doctrinal e histórica — no como categoría positiva de la LGBN vigente—, el material expone: «7.2 Los bienes del dominio público y privado del Estado».



Temas • continuación 6

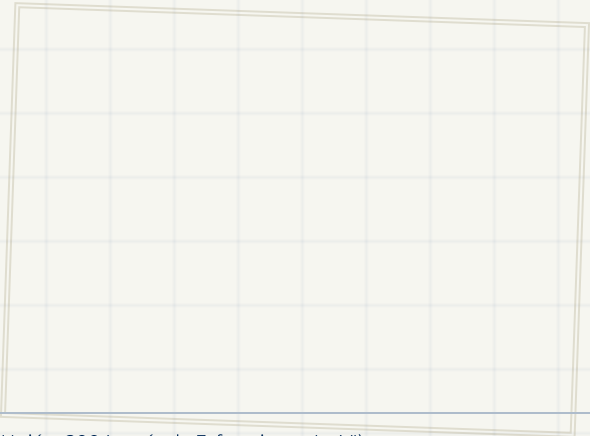


7.3 Las formas de adquirir bienes por parte del Estado.

En «Temas», respecto de «7.1.1 De la nación», la regla vigente establece lo siguiente: La LGBN enumera seis categorías positivas de bienes nacionales y dispone que éstos estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica señalada por las leyes respectivas.

La LGBN vigente enumera seis categorías positivas de bienes nacionales en su artículo 3.

El artículo 4 vigente sujeta los bienes nacionales al dominio público o a la regulación específica establecida por otras leyes.



LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES



La unidad introduce
«LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES».

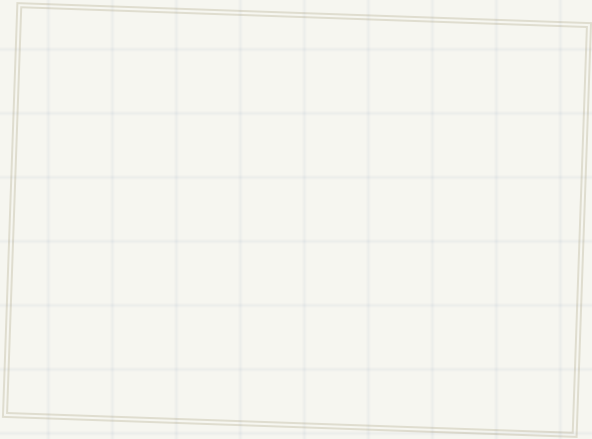
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS BIENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO TERCERO DE LOS INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Sección Primera Del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal

Sección Segunda Del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal



LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES • continuación 2



CAPÍTULO II DE LOS INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Sección Primera De la Adquisición

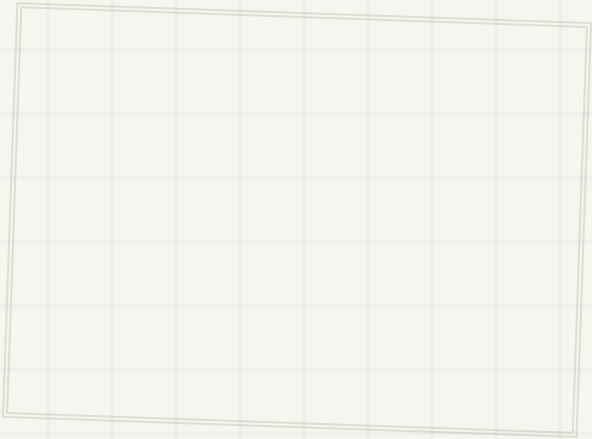
Sección Segunda Del Destino de los Inmuebles

Sección Tercera De las Concesiones

Sección Cuarta De los Inmuebles Utilizados para Fines Religiosos Sección

Quinta De los Actos de Administración y Disposición

Sección Sexta De la Formalización de los Actos Adquisitivos y Traslativos de Dominio Sección



LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES · continuación 3



Séptima De la Realización de Obras y de la Conservación y Mantenimiento

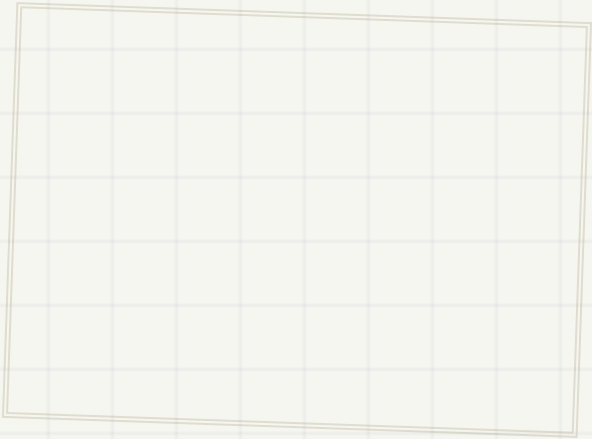
Sección Octava De la Recuperación de Inmuebles por la Vía Administrativa

CAPÍTULO III DE LOS INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL

TÍTULO CUARTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO QUINTO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEXTO DEL AVALÚO DE BIENES NACIONALES CAPÍTULO ÚNICO

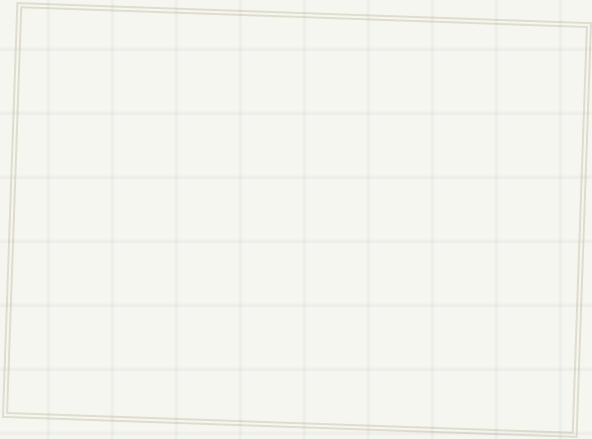


LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES · continuación 4

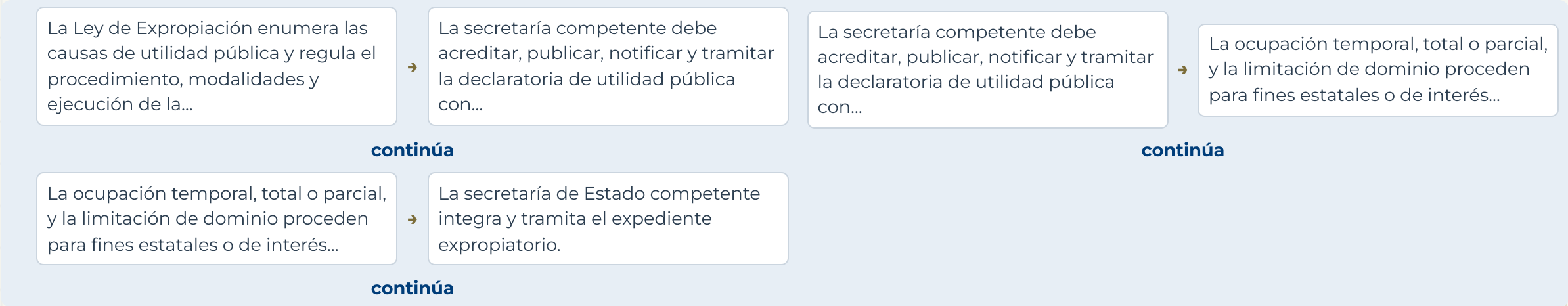
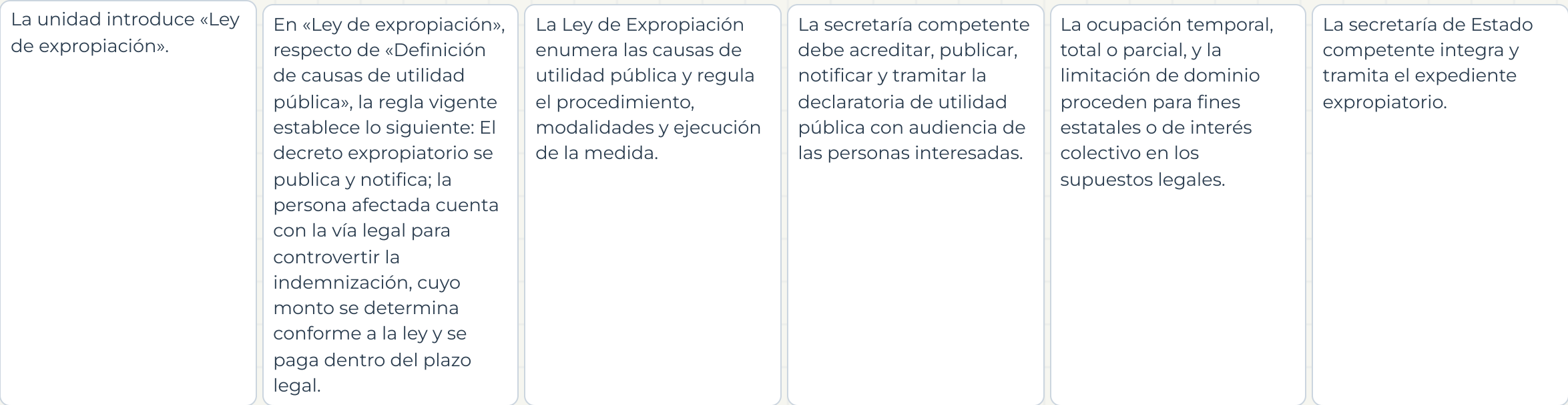


TÍTULO SÉPTIMO DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO

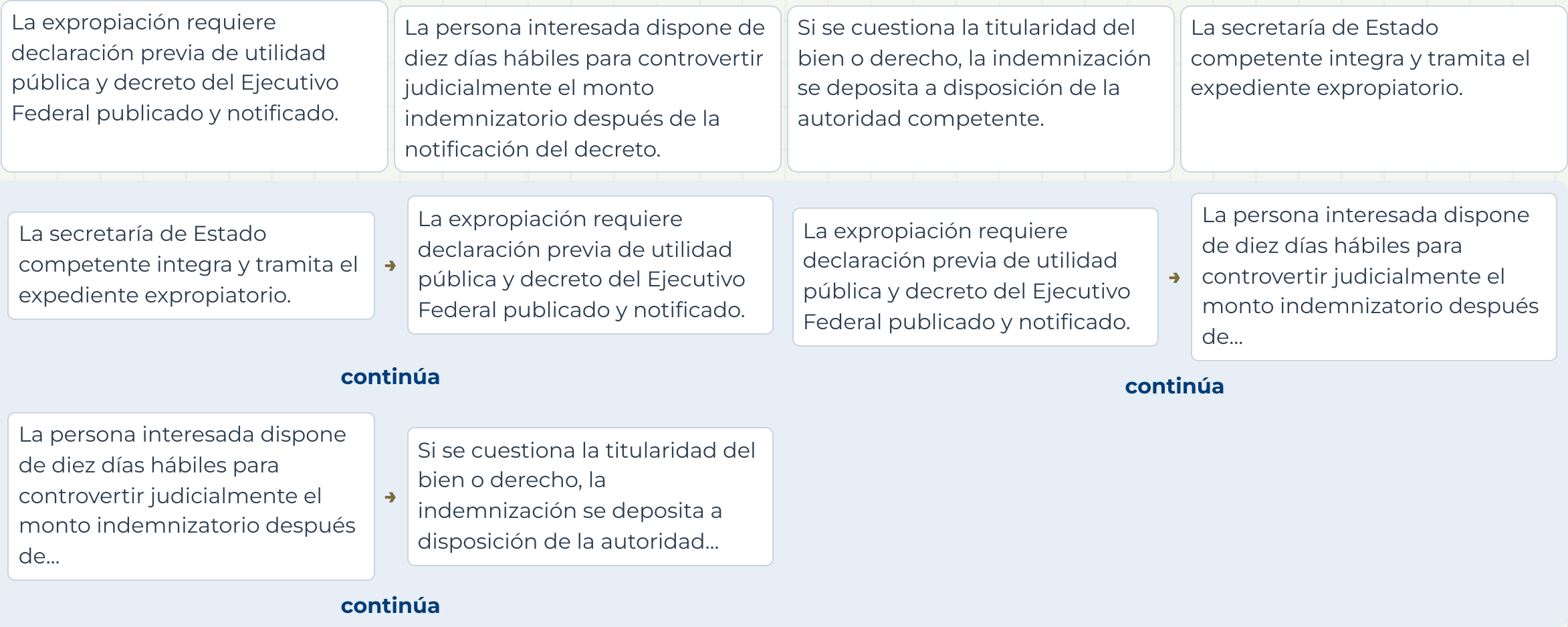
En «LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES», respecto de «TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO», la regla vigente establece lo siguiente: La LGBN organiza disposiciones generales, bienes de los poderes federales, inmuebles de la Administración Pública Federal, zona federal marítimo terrestre, bienes muebles, avalúos y sanciones.



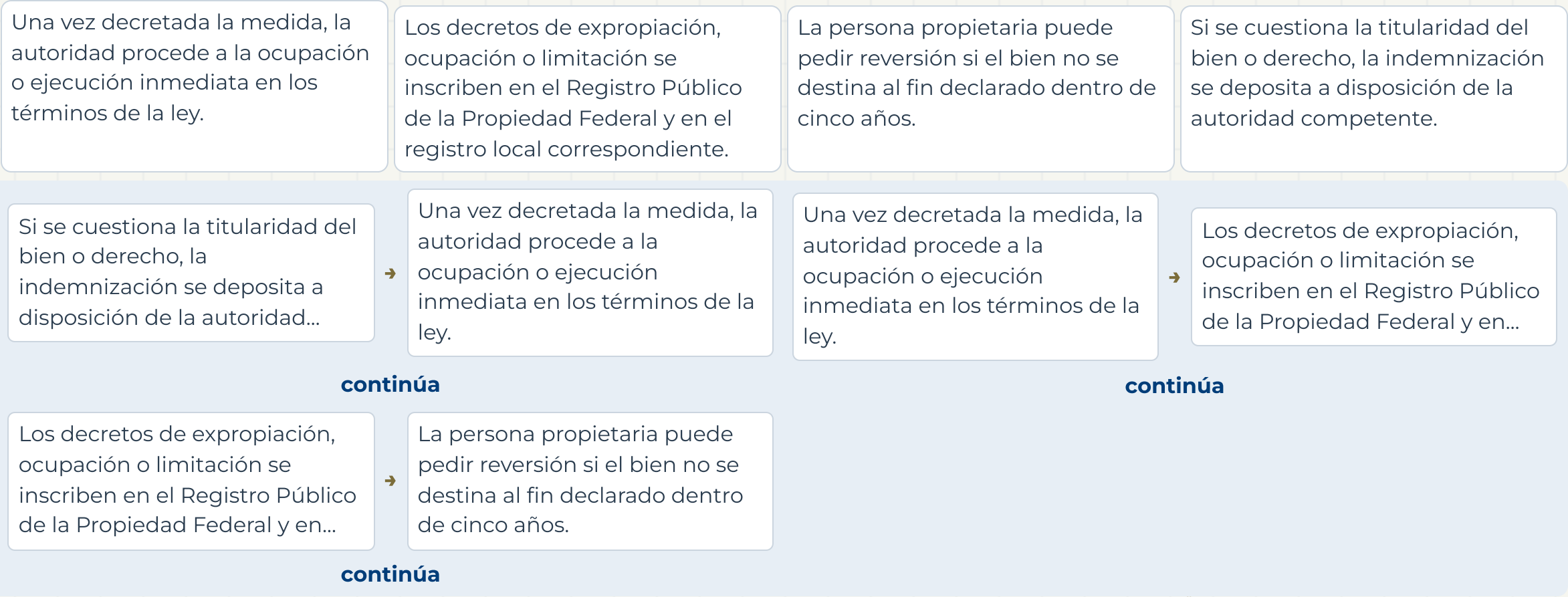
Ley de expropiación • parte 1 de 7



Ley de expropiación · parte 2 de 7



Ley de expropiación · parte 3 de 7



Ley de expropiación · parte 4 de 7



El artículo 9 Bis regula gravámenes, expropiación parcial, ocupación previa e indemnización mediante bienes similares.

La indemnización equivale al valor comercial y puede ser fijada por el INDAABIN u otros valuadores autorizados.

La controversia sobre el monto indemnizatorio se consigna ante el juez competente.

La persona propietaria puede pedir reversión si el bien no se destina al fin declarado dentro de cinco años.

La persona propietaria puede pedir reversión si el bien no se destina al fin declarado dentro de cinco años.



El artículo 9 Bis regula gravámenes, expropiación parcial, ocupación previa e indemnización mediante bienes similares.

El artículo 9 Bis regula gravámenes, expropiación parcial, ocupación previa e indemnización mediante bienes similares.



La indemnización equivale al valor comercial y puede ser fijada por el INDAABIN u otros valuadores autorizados.

continúa

continúa

La indemnización equivale al valor comercial y puede ser fijada por el INDAABIN u otros valuadores autorizados.



La controversia sobre el monto indemnizatorio se consigna ante el juez competente.

continúa

Ley de expropiación · parte 5 de 7



El procedimiento judicial incorpora peritos de las partes y, si existe discordia, un tercero.

Contra la resolución judicial que fija el monto de la indemnización no procede recurso.

La controversia sobre el monto indemnizatorio se consigna ante el juez competente.

La controversia sobre el monto indemnizatorio se consigna ante el juez competente.



El procedimiento judicial incorpora peritos de las partes y, si existe discordia, un tercero.

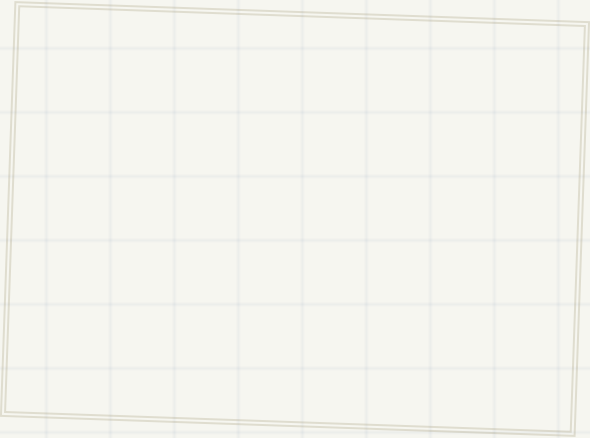
continúa

El procedimiento judicial incorpora peritos de las partes y, si existe discordia, un tercero.

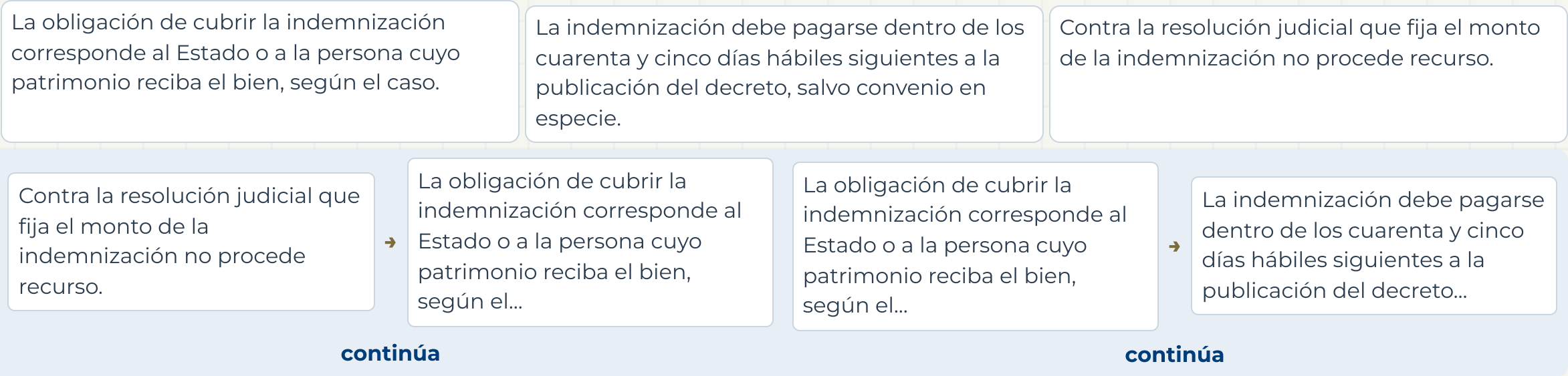


Contra la resolución judicial que fija el monto de la indemnización no procede recurso.

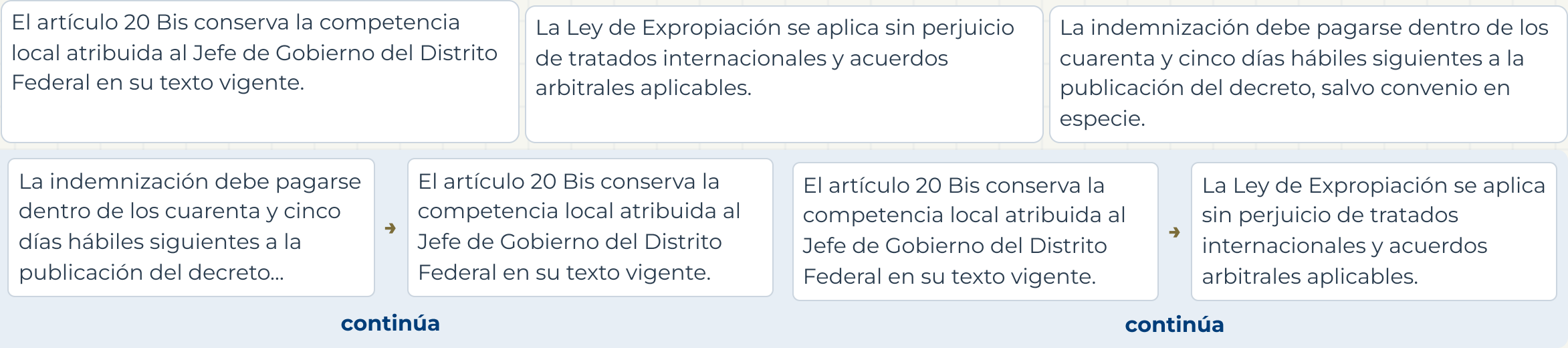
continúa



Ley de expropiación · parte 6 de 7



Ley de expropiación · parte 7 de 7



La Constitución y el derecho administrativo

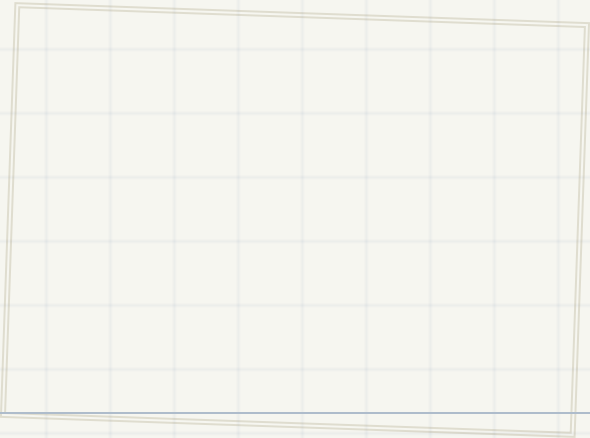


La unidad introduce «La Constitución y el derecho administrativo
<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4034-la-constitucion-y-el-derecho-administrativo>».

La fuente
«<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4034-la-constitucion-y-el-derecho-administrativo>» se consulta en
<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4034-la-constitucion-y-el-derecho-administrativo>.

La fuente
«<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7479/11.pdf>» se consulta en
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7479/11.pdf>.

En «La Constitución y el derecho administrativo
<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4034-la-constitucion-y-el-derecho-administrativo>», respecto de
«<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4034-la-constitucion-y-el-derecho-administrativo>», la regla vigente establece lo siguiente: La LGBN enumera seis categorías positivas de bienes nacionales y dispone que éstos estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica señalada por las leyes respectivas.



Referencias

Referencias citadas en esta unidad.

1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2004). Ley General de Bienes Nacionales (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGBN.pdf>
Localizador: artículos 3 y 4

2. Fernández Ruiz, J. (2024). El patrimonio del Estado. En Derecho administrativo del estado de Yucatán (pp. 247–264). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7479/11.pdf>
Localizador: capítulo 8, pp. 248–253

3. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localizador: artículo 27, párrafos primero a tercero

4. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1936). Ley de Expropiación (última reforma publicada el 27 de enero de 2012). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/35.pdf>
Localizador: artículos 4, 5, 10 y 20

5. Fernández Ruiz, J. (2016). La Constitución y el derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4034-la-constitucion-y-el-derecho-administrativo>
Localizador: Ficha bibliográfica

